

件对于损害的作用力的比例，再判断各个条件是否符合意外伤害“外来性”“非本意性”“突发性”的特征，按照符合该特征的条件对应的比例，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(三)》第二十五条判决比例给付保险金。在事实因果关系不明的猝死案件中，由于通过尸检手段基本可以确定具有事实因果关系的死因，因猝死无法查明死因的，往往因各种原因客观尸检不能。此时，只通过过往病史或死亡证明中“排除他杀”等间接证据判断，往往无法进行因果关系和意外伤害的认定。

三、猝死不赔条款

实务中，保险公司为提高理赔效率，以及缩小自身保险责任范围，一般会在意外伤害保险合同的格式条款中设定“猝死不赔”的免责条款。《中华人民共和国保险法》第十九条规定的格式条款无效事由有二：一是免除保险人依法应承担的义务或者加重投保人、被保险人责任的；二是排除投保人、被保险人或者受益人依法享有的权利的。而“猝死不赔”条款显然属于此类，而不属于对承保范围限定此类意思自治的范畴。因为“猝死不赔”排除了非病理性的猝死，明显免除了保险人依法应承担的义务。与此同时，保险人还应当根据《中华人民共和国保险法》第十七条第二款的规定，在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。保险人在履行提示义务时，要达到足以引起投保人注意的程度，在履行明确说明义务时，要达到常人能够理解的程度。本案中，被告的合同免责条款将“猝死”列为免责情形但未对该“猝死”进行概念释义，更未对猝死包括病理性猝死与非病理性猝死予以说明，不能证明其已履行了《中华人民共和国保险法》第十七条规定的明确说明义务，且该内容属于《中华人民共和国保险法》第十九条规定的免除保险人依法应承担的义务的情形，故该免责条款不发生法律效力，被告不能据此条款对原告拒赔。

四、猝死死因不明之举证责任分配

客观事实不依赖人们的认识而发生变化，然而客观事实未必能通过举证得

以完整呈现，因而法官只能依据法律程序被合法证据证明了的案件事实予以裁判。此种无奈缘于人类认识的局限性以及证据的有限性，同时这也是证明责任存在的前提。意外伤害保险的事实因果关系不明，实体法规则无法解决此类问题，只能求助于民事诉讼的举证责任分配规则。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据”的规定，可知“谁主张，谁举证”是民事诉讼的基本举证规则。在保险合同索赔诉讼中，原告一般为普通民众，缺乏专业保险技能与法律素养，《中华人民共和国保险法》第二十一条、第二十二条规定，投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人……向保险人提供其所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的证明和资料；故意或者因重大过失未及时通知，致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的，保险人对无法确定的部分，不承担赔偿或者给付保险金的责任。根据该规定，受益人(索赔人)属于普通群体，对保险理赔程序不具有专业了解能力，不能苛求，其只需及时报案，对保险公司发起保险索赔程序，后续程序则由保险公司主导。但是这里的“及时”并无明确规定，需要法官根据具体情况予以裁量。一般来讲，在意外伤害保险被保险人死亡的案件中，如果受益人(索赔人)在遗体火化后通知保险人，致使尸检客观不能，则应当被认定为“通知不及时”，并根据《中华人民共和国保险法》第二十一条的规定，自行对死因无法查明承担不利后果，不得请求保险金的给付。但是，如果受益人(索赔人)对于遗体的火化并无故意或者重大过失，则不能归责于受益人(索赔人)。

根据《中华人民共和国保险法》第二十三条的规定，保险人收到被保险人或者受益人的赔偿或者给付保险金的请求后，应当及时作出核定……确定保险事故的性质、原因、损失程度等情况。在猝死的意外伤害死亡案件中，保险人需依赖尸检结果确定猝死的原因。保险人具有保险专业知识技能，其更熟悉保险理赔程序及证据固定方法，也更清楚死因不明所产生的风险，因而应当承担及时告知索赔人尸检的义务。告知内容应当明确具体且附对拒绝尸检的不利后

果的说明，要求索赔人同意尸检并协助其完成尸检。这里的“及时”应当限定在遗体火化之前。

本案中，一方面，被保险人被发现时已死亡，两原告由于未与被保险人同住而不知晓其投保情况，在向被告报案之前即已火化被保险人的遗体，导致无法查明被保险人真正的死亡原因，但考虑到两原告并非故意或重大过失而导致上述结果，不宜归责于两原告主观过错。另一方面，由于遗体火化发生在保险公司收到报案之前，保险公司对遗体火化及因此造成的死因无法查明没有过错，不应因此承担责任。在当事人双方对被保险人猝死而又死因不明都没有过错的情形下，法院只能根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(三)》第二十五条的规定判决按比例给付保险金。

编写人：广东省深圳市福田区人民法院 李轶男

被保险人死因不明的举证责任

分配及保险责任承担的司法认定标准

——张某诉某保险公司聊城中心支公司人身保险合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省阳谷县人民法院(2022)鲁1521民初310号民事判决书

2. 案由：人身保险合同纠纷

3. 当事人

原告：张某

被告：某保险公司聊城中心支公司

【基本案情】

张某与位某系夫妻关系。2018年2月2日，张某作为投保人，位某作为被保险人，在某保险公司聊城中心支公司处投保××生命安行无忧两全保险(2017版)一份，保险期间为2018年2月3日至2038年2月2日，每期保险费3370元，基本保险金额100000元，受益人为张某。2018年2月13日，张某收到某保险公司聊城中心支公司的保险合同。该份保险适用条款对意外身故或全残保险金给付、非意外身故或全残保险金给付、保险金的申请、意外伤害的释义等情形分别进行了约定。2021年7月12日，位某在家中摔倒，其3岁孙女哭喊叫人，引起邻居注意，邻居遂拨打120求救。县人民医院2021年7月12日的急救站院前急救病历显示，位某体检头颈部：枕部血肿，颈动脉搏动未触及；胸部：胸廓无起伏；心：无心搏跳动；肺：呼吸音消失。病情告知：到达现场时患者呼吸心跳停止，立即给予心肺复苏抢救，心电图呈直线，经全力抢救，患者生命体征无恢复，向家属交代病情，家属同意放弃抢救。病历上有医生谷某和丁某的签名。2021年7月19日县人民医院出具的《居民死亡医学证明(推断)书》显示，死亡地点：家中，死亡原因：颅脑损伤。2022年3月1日，阳谷县人民法院对出诊医生丁某进行了调查，其称“死亡原因中的颅脑损伤是我根据当时出诊的情况推断的，因出诊时发现患者枕部血肿”。

另查明，位某死亡后，其遗体于2021年7月13日火化。张某于2021年8月9日向某保险公司聊城中心支公司报案并申请保险理赔。次日，该保险公司向张某出具《理赔决定通知书》，按照非意外身故保险责任给付张某保险金18877.58元。张某对此有异议，认为位某属于意外身故，保险公司应按照意外伤害给付意外身故保险金。

【案件焦点】

1. 人身保险合同纠纷中被保险人死因不明的举证责任分配；2. 保险责任承担的正确认定。

【法院裁判要旨】

山东省阳谷县人民法院经审理认为：张某作为投保人和受益人，位某作为被保险人，某保险公司聊城中心支公司作为保险人，签订的人身保险合同成立并有效。位某身故发生在保险期间内。关于某保险公司聊城中心支公司应否按照张某的主张给付意外身故保险金，法院认为，按照案涉险种的释义，意外伤害事故指遭受外来的、突发的、非本意的、非疾病的使身体受到伤害的客观事件。本案中，双方当事人对位某是否属于意外身故由谁负举证责任出现分歧。根据《中华人民共和国保险法》第二十二条第一款的规定，保险事故发生后，按照保险合同请求保险人赔偿或者给付保险金时，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的证明和资料。受益人的举证责任为“其所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的证明和资料”。本案中，原告已经提供了其所能提供的相关证据，完成了法律要求的初步举证责任。但某保险公司聊城中心支公司出具《理赔决定通知书》，按照非意外身故保险责任给付张某保险金18877.58元，其应当对被保险人案涉事故不属于“意外伤害”承担举证责任。因张某在位某身故后未按保险合同约定及时向某保险公司聊城中心支公司报案索赔，且报案时位某的遗体已经火化，致使位某的具体死亡原因无法查清，违反了《中华人民共和国保险法》第二十一条关于“投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人”的规定，故张某对此存在过错。综上，本案中，位某身故是否系意外伤害造成，难以确定。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释（三）》第二十五条的规定，被保险人的损失系由承保事故或者非承保事故、免责事由造成难以确定，当事人请求保险人给付保险金的，人民法院可以按照相应比例予以支持。根据张某和某保险公司聊城中心支公司双方提交的证据、庭审中的质证意见以及法院调查情况，法院酌情裁定某保险公司聊城中心支公司按照70%的比例给付张某保险金70000元。某保险公司聊城中心支公司已按非意外身故给付的保险金18877.58元，应予扣除。

山东省阳谷县人民法院依照《中华人民共和国保险法》第二条、第二十一条、第二十二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(三)》第二十五条的规定，判决如下：

某保险公司聊城中心支公司于本判决生效之日起十日内给付张某保险金51122.42元。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决已经生效。

【法官后语】

本案主要涉及如何根据双方的举证情况对被保险人死亡是否属于意外事故、保险责任如何承担进行正确认定的问题。

随着经济社会的快速发展，人们的生活水平迅速提高，风险意识逐渐增强，为自己或家人购买一份人身保险也越来越普遍。意外伤害保险是人身保险中较为常见的一种，其所承保的是“意外事故所导致的伤残以及死亡”。而《中华人民共和国保险法》对“意外伤害”未作界定，各保险公司的保险条款通常将意外伤害定义为遭受外来的、突发的、非本意的、非疾病的使身体受到伤害的客观事件。实践中，因投保人或保险金请求权人所具备的法律知识、专业素质等因素与保险事故本身的复杂性不相适应，导致与其有关的诉讼案件也越来越多，故需要承办法官从举证责任分配、证据的分析认定、日常生活经验等多角度进行内心确信，进而依据相关法律规定认定事实，作出最终裁判。就本案体现的典型性问题来看，应当根据以下审判思路予以正确把握。

一、双方当事人对达成人身意外伤害保险合同的事实无异议，但对被保险人死亡是否属于意外事故存在分歧

意外伤害保险合同纠纷的争议焦点，往往是死者的死因是否符合意外伤害的赔偿条件。尤其在被保险人死亡，且无法尸检的情形下，对被保险人是否死于意外极难认定。对于死因不明的案件，法院如何作出判决需要合理地运用举证责任的分配。意外伤害保险合同纠纷属于一般举证责任，即“谁主张，谁举证”。首先，由索赔方就事故的发生具有突然性、外在性

及事故与损害后果之 间存在因果关系承担举证责任。根据《中华人民共和国保险法》第二十二条第

一款“保险事故发生后，按照保险合同请求保险人赔偿或者给付保险金时，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的证明和资料”的规定可以看出，该举证责任并不是绝对严苛的，而是有限的，限于其“所能提供的”范围。当受益人穷其所能提供有关的证明和资料时，可认定其已完成了法律要求的初步举证责任，履行了法定和约定的义务。此时，保险人应当对其拒绝给付保险金说明理由并举证证明，反之，则应承担举证不能的法律后果。但是，如果因索赔方自身因素，甚至索赔方阻碍查明事故原因的，则应相应减免保险人的保险金给付责任。本案中，张某已经提供了其所能提供的相关证据，完成了初步的举证责任。虽然县人民医院出具的急救病历记载“位某体检头颈部：枕部血肿，颈动脉搏动未触及……”《居民死亡医学证明(推断)书》显示“死亡地点：家中，死亡原因：颅脑损伤”以及出诊医生称“死亡原因中的颅脑损伤是我根据当时出诊的情况推断的，因出诊时发现患者枕部血肿”，但是医院并没有确认死者死亡的具体原因，对于死亡发生的具体原因，依据现有证据，既不能否认死者死亡的突发性和非本意性，亦不能否认死者死亡存在外来性、非疾病性的可能。因张某在位某身故后未按保险合同约定及时报案索赔，且报案时位某的遗体已被火化，致使位某的具体死亡原因无法查清，违反了《中华人民共和国保险法》第二十一条中关于“投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人”的规定，故张某对此存在过错，应当相应地减免保险人的保险金给付责任。其次，由保险人就诸如事故属于除外责任、不属于意外事故或事故与损害后果之间不存在因果关系等妨碍该权利的事实负举证责任。因该类事实大都属于消极事实，往往举证困难，而保险人的举证能力明显高于索赔方，故适当加重保险人的举证负担，有利于发挥保险制度分散、转移风险的功能。本案中，某保险公司聊城中心支公司出具《理赔决定通知书》，按照非意外身故保险责任给付张某保险金18877.58元，但其未提交被保险人死亡不属于“意外伤害”的相关证据，不能证明被保险人死亡属于非意外身故，因此应承担举证不能的法律后果。最后，由法院根据双方当事人提交的证据及证据的来源、

形式、证明力大小、日常经验法则等多方面因素，对被保险人死亡是否系意外伤害造成进行综合认定。综上，被保险人位某死亡是意外伤害还是免责事由造成，难以确定。

二、当被保险人死因不明时，保险人应否给付保险金及如何给付

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(三)》第二十五条规定，被保险人的损失系由承保事故或者非承保事故、免责事由造成难以确定，当事人请求保险人给付保险金的，人民法院可以按照相应比例予以支持。需要注意的是，本条应以损失发生的原因存在争议且争议的原因存在承保事故与非承保事故或者承保事故与免责事由之争为适用条件，故并不免除受益人对保险事故发生以及保险人对免责事由存在的举证责任。本案中，对于损失的发生双方当事人均无异议，但对于导致损失的事故究竟是承保事故还是非承保事故、是承保事故还是免责事由无法确认，故法院依法行使自由裁量权，根据双方提交的证据、庭审中的质证意见以及法院调查情况，酌情认定保险公司按照70%的比例给付保险金。宣判后，双方均未提起上诉。

综上，根据举证责任分配基本原理，被保险人或者受益人向保险公司申请理赔，须就权利产生的要件事实即意外伤害的存在、伤残或死亡等损害后果以及意外伤害与损害后果之间存在因果关系承担举证责任。保险人根据免责条款拒赔的，需要对免责事由的存在承担举证责任。在司法实践中，大多数的人身保险纠纷案件的当事人对于损失的发生可能没有异议，但对于导致损失的事故究竟是承保事故还是非承保事故、是承保事故还是免责事由无法确认，最为典型的即为本案中，位某死亡是事实，但对于其死亡是自身疾病发作致死亡后摔倒，还是摔倒导致其疾病发作最终死亡无法判断，此时可以将损失在承保事故或者非承保事故、免责事由之间分摊，按照承保风险占事故原因的比例程度判决保险人按照比例承担责任。本案通过合理分配举证责任、综合运用证据规则认定确认案件事实，通过适用《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(三)》第二十五条的规定，最终酌情认定保险公司按照

70%的比例给付保险金，既充分保障了双方当事人的诉讼权利，又发挥了保险制度分散风险、补偿损失的功能。

编写人：山东省阳谷县人民法院 袁立根

电子投保中保险人主动履行免责条款提示义务的认定

——林甲、王甲诉某保险公司人身保险合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省泉州市中级人民法院(2023)闽05民终1838号民事判决书

2. 案由：人身保险合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):林甲、王甲

被告(被上诉人):某保险公司

【基本案情】

林甲与王甲系夫妻关系。林乙系林甲与王甲的儿子。闽C××S号某品牌轿车的所有人为林甲，林乙作为闽C××S号某品牌轿车的投保人，其于2021年4月27日就该车采用电子签名投保方式向某保险公司进行投保：交强险、商业险、驾乘人员意外伤害保险，保险期限为2021年5月24日0时至2022年5月23日24时，机动车车辆损失险518276.60元、机动车车上人员(驾驶人)责任险10000元、驾乘人员意外伤害险100000元。投保人“林乙”在投保单及免责事项告知书(内容：尊敬的客户，为了充分保障您的权益，请您签名确认以下内容，以表明您已经了解投保内容，并自愿投保：本人确认收到条款及《机

动车商业保险免责事项说明书》，保险人已明确说明免除保险人责任条款的内容及法律后果)上投保人处电子签名。投保人“林乙”于2021年4月27日至28日通过其手机号及微信注册号分别支付投保费9937.36元及驾乘人员意外伤害保险保险费200元，并在车险“投保人缴费实名认证”客户授权声明书上客户签字处电子签名。

2021年12月6日3时10分许，林乙驾驶闽C××S号某品牌轿车从安溪县城往西坪镇方向行驶，途经358国道129千米+270米时，车辆碰撞路外行道树，造成林乙当场死亡及车辆损坏的交通事故。

2021年12月16日，交通警察大队委托司法鉴定中心对闽C××S号某品牌轿车事故时灯光、转向及行车制动系统的安全状态痕迹进行鉴定。鉴定意见：(1) 闽C××S号某品牌轿车事故时前照灯处于工作状态，安全状态符合要求；(2) 闽C××S号某品牌轿车转向安全状态符合要求；(3) 闽C××S号某品牌轿车行驶制动静态安全状态符合要求。

2021年12月23日，交通警察大队作出交通事故认定书，事故形成原因分析：林乙醉酒驾驶机动车至肇事路段超过限速标志标明的最高时速行驶的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款、第四十二条第一款的规定，林乙负事故的全部责任。

2021年12月28日，林甲、王甲向某保险公司申请理赔，2022年2月9日，某保险公司向被保险人“林乙”作出《机动车保险拒赔通知书》，林甲于2022年2月10日收到该通知书。林甲、王甲于2022年2月9日向法院提起诉讼。

2022年3月15日，法院依法委托某保险公估公司对闽C××S号某品牌轿车因本案事故受损而产生的维修费用进行价格评估。2022年6月6日，某保险公估公司作出《公估报告书》，公估意见：委托公估的闽C××S号牌车辆因事故造成的车辆损坏按修复处理，其中配件材料费378200元，更换的旧配件残值2000元，维修工时费27900元，车辆修复总费用为人民币408100元。林甲和王甲支付了鉴定费8500元。

2022年7月8日，林甲、王甲的特别授权委托诉讼代理人对某保险公司提供的投保单和免责声明告知书上投保人处“林乙”的签名提出异议并申请笔迹鉴定，经法院依法委托A司法鉴定所对投保单和免责声明告知书上投保人“林乙”的笔迹签章进行鉴定。2022年9月6日，A司法鉴定所作出退鉴函，复函如下：因不能提供确切和较充分的笔迹样本，无法满足鉴定所需的条件，故对该起鉴定进行退鉴处理。

2022年10月20日，某保险公司委托某数字认证公司，对“林乙”在闽C××S号采用电子投保时的电子签名进行验证。2022年10月21日，某数字认证公司作出《电子签名验证报告》，验证结论：交验资料中的第一个、第二个、第三个、第四个各电子签名采用数字签名技术，通过数字签名验证，电子签名的系统时间为2021年4月27日15时10分46秒，该电子签名对应的摘要值校验比对一致，证明校验资料自电子签名时起至今未发生任何改动。

【案件焦点】

1. 某保险公司在投保过程中是否向投保人进行告知；2. 投保人的电子签名是否为投保人本人所签。

【法院裁判要旨】

福建省安溪县人民法院经审理认为：本案中，闽C××S号某品牌轿车所有人为林甲，“林乙”为闽C××S号某品牌轿车的投保人，“林乙”于2021年4月27日就该车采用电子签名投保方式向某保险公司进行投保，并在投保单和车险“投保人缴费实名认证”客户授权声明书上客户签字处及免责声明告知书上投保人处电子签名确认。就投保人“林乙”的电子签名问题，经法院释明，某保险公司委托某数字认证公司对投保人“林乙”的电子签名进行验证，验证结论：该电子签名对应的摘要值校验比对一致，证明校验资料自电子签名时起至今未发生任何改动。根据《中华人民共和国电子签名法》第十三条“电子签名同时符合下列条件的，视为可靠的电子签名：（一）电子签名制作数据用于电子签名时，属于电子签名人专有；（二）签署时电子签名制作数据仅由电子签名人

控制；(三)签署后对电子签名的任何改动能够被发现；(四)签署后对数据电文内容和形式的任何改动能够被发现。当事人也可以选择使用符合其约定的可靠条件的电子签名”的规定，法院对投保人“林乙”在投保单和车险“投保人缴费实名认证”客户授权声明书上客户签字处及免责事项告知书上投保人处电子签名的真实性，予以确认。某保险公司辩解，其对投保人“林乙”在投保中已履行尽到明确告知免责事项义务的意见，予以采纳。虽然涉案交通事故发生在保险期间内，但根据《中国保险行业协会机动车商业保险示范条款》第九条“在上述保险责任范围内，下列情况下，不论任何原因造成被保险机动车的任何损失和费用，保险人均不负赔偿：(一)事故发生后，被保险人或驾驶人故意破坏，伪造现场，毁灭证据；(二)驾驶人有下列情形之一者：1.交通肇事逃逸；2.饮酒、吸食或注射毒品、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品；

3.无证驾驶，驾驶证被依法扣留、暂扣、吊销、注销期间；4.驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符的机动车……”的规定，本案中，根据投保人“林乙”与保险人某保险公司签订的《机动车商业保险/机动车交通事故责任强制保险投保单》《车险“投保人缴费实名认证”客户授权声明书》《免责事项告知书》的约定，法院综合上述认定的事实，可以认定某保险公司对投保人“林乙”已履行了提示和明确告知免责事项的义务，其对“林乙”造成的交通事故而产生的损失不应承担保险责任。故林甲、王甲的诉讼请求，于法无据，不予支持。某保险公司的辩解，于法有据，予以采纳。

福建省安溪县人民法院依照《中华人民共和国保险法》第十条、第十七条，《中华人民共和国电子签名法》第十三条的规定，作出如下判决：驳回林甲、王甲的全部诉讼请求。

林甲、王甲不服一审判决，提起上诉。

福建省泉州市中级人民法院同意一审法院裁判意见，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

电子投保作为新型投保方式，系保险公司在线操作，根据投保人预留的手

